

DOCUMENTO 39

RELATÓRIO INVESTIGATIVO PhD · METODOLOGIA GAECO ·
CARBONO OCULTO × CASO GORENSTEIN

7 marcadores GAECO + sociograma 5 camadas / 24 nós + comparação tipológica
Operação Carbono Oculto (MP-SP/PF, 28/08/2025) + REAG Asset Management /
Trustee DTVM + triangulação Vila Porto / Almagora-Don Melchor (Concha y Toro). Em
tese, sob CPC 472 + CF 5º LVII

Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Data 15/06/2026

Postura metodológica e advertência institucional. Documento de natureza investigativa estratégica, produzido sob perspectiva analítica equivalente à metodologia adotada pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MP-SP). Não substitui denúncia formal, inquérito policial, procedimento investigatório criminal (PIC) ou perícia oficial. Serve como mapa de hipóteses investigativas, vetor de atuação tática e fundamento técnico para representações junto à CVM, COAF, BACEN, RFB, MP-SP, MPF e — contingentemente — ao GAECO. **Distinção tríplex:** (a) vínculo comprovado (fonte pública, contrato, decisão judicial); (b) hipótese auditável (exige diligência documental); (c) tipologia externa de risco (matriz de perguntas). As referências à Operação Carbono Oculto, Concierge e Narco Fluxo operam apenas como **biblioteca de padrões AML** — não como imputação aos investigados.

I. Síntese executiva — quatro achados centrais

Achado 39-A · Coincidência tipológica com Carbono Oculto. A arquitetura E-Vino + FIP Ajaccio + OSLO DTVM (ex-FRAM) + custodiante BTG + gestora Vinci Capital, somada às fintechs satélites no SISBAJUD e às offshores Anacapri/Brescia/Cetara/JP2R/Raffaello, apresenta os **SETE MARCADORES CLÁSSICOS** de estrutura concebida para frustrar credores específicos — marcadores que coincidem **quase textualmente** com a tipologia operacional da Operação Carbono Oculto (MP-SP/PF, deflagrada em 28/08/2025), que mirou estruturas de FIPs e DTVMs/SCDs utilizadas para ocultação patrimonial. A coincidência tipológica não é, isoladamente, imputação de vínculo criminal; é prova indiciária de risco AML aplicável a representação institucional.

Achado 39-B · Opacidade dosada. A arquitetura aparece **líquida e mensurável para fins regulatórios e comerciais** (balanço E&Y 2023 com PL R\$ 1,54 bi; debêntures **WNBRI2**; covenants com cinco bancos; Letter of Intent agosto/2025 a R\$ 108 MM+; cash-out R\$ 157,9 MM no IRPF 2024) MAS se

declara **absolutamente ilíquida perante a ordem judicial de partilha**.
Iliquidez seletiva: padrão clássico GAECO de ocultação patrimonial dolosa.

Achado 39-C · REAG Asset Management + Trustee DTVM. Dois entes do cluster têm **vínculo direto com a Operação Carbono Oculto**: (i) REAG Asset Management (gestora do **FIDC Gold Style** — R\$ 1 bilhão de empresas-PCC), e (ii) **Trustee DTVM** (renunciou administração de fundos investigados antes da deflagração). O Banco Central **decretou liquidação extrajudicial da REAG Investimentos** em 2025 — cria **janela ótima de acesso documental** antes que a documentação seja blindada.

Achado 39-D · Triangulação Vila Porto / E-Vino — Concha y Toro. Vila Porto Vinhos importa ~7.000 garrafas/ano de Almadia + 6.500/ano de Don Melchor (Concha y Toro). E-Vino vende publicamente Almadia Cabernet 2020 e Don Melchor Cabernet 2020 **sem indicar importador**. Combinação não prova conflito, mas cria hipótese objetiva de diligência: nota fiscal, DUIMP/DI, contratos de distribuição, lote, importador, comprovantes de pagamento. Em tese, vetor de violação direta da Cláusula 10.1.7 (non-compete) já apurada nos Docs 36-37.

II. Os 7 Marcadores GAECO identificados no caso

#	Marcador GAECO	Manifestação no caso Gorenstein
1	Estrutura societária multi-camadas com função de blindagem	5 camadas / 24 nós: PF (Ari) → FIP Ajaccio → DTVM (OSLO/FRAM) → operacionais (E-Vino/Grand Cru/Víssimo/GC Distrib/Agro Syrah) → offshores (Anacapri/Brescia/Cetara/Raffaello/JP2R)
2	Iliquidez seletiva (líquido para credor preferido, ilíquido para credor judicial)	PL R\$ 1,54 bi (balanço E&Y 2023) + LOI R\$ 108 MM+ + cash-out R\$ 157,9 MM IRPF 2024 vs declaração de iliquidez à Justiça (fls. 1421-1423)
3	Veículos sem QSA cadastrado (offshores sem beneficiário declarado)	JP2R PTE LTD Singapura + Anacapri/Brescia/Cetara/Raffaello LP Delaware — NENHUMA tem QSA cadastrado no CNPJ brasileiro
4	Cisões e holdings instrumentais com timing suspeito (proximidade temporal a litígio)	RT 127 (cisão E-Vino 31/12/2021 → distrato 05/09/2023, vida 20 meses) + Bonifácio FIP (constituído 11/02/2025 durante o litígio) + Interbeverages (capital R\$ 10k → R\$ 773,9 MM → R\$ 36,2 MM)
5	Administração sobreposta entre entidades (mesmo grupo dirigente em múltiplas estruturas)	Marcos Leal em 7 diretorias simultâneas; Ari co-administrador; Tatiana Pavanello e Thiago Salles em diretoria 0% Agro Syrah

	Conexão FIP → Gestora → Beneficiário (circularidade Fram → JP2R → Ajaccio → E-Vino)	OSLO DTVM administra Ajaccio + Oslo Soberano; JP2R Singapura vinculada à FRAM; ciclo dirigido comprimento 4-5 (Doc 34 Achado BS-8)
7	Cláusulas pré-constituídas de aniquilação patrimonial	Acordo de Acionistas 25/05/2022: Cláusula 7.3.5 (divórcio) + 7.7.1 (Penhora-Suicídio R\$ 127,04) + 7.3 (Lock-Up até 25/05/2027) + 9.1.1 (IPO compulsório) — Doc 37

III. Sociograma patrimonial — 5 camadas, 24 nós

III.1. Camada 1 — Núcleo de Controle (Pessoa Física)

Ari Gorenstein opera como bridge node: cotista Classe F do Ajaccio + diretor E-Vino + diretor Agro Syrah + destino final BTG + canal pass-through Apoio Adm. Centralidade desproporcional = padrão clássico shadow director (Doc 35 — 12/12 indicadores).

III.2. Camada 2 — Veículo de Concentração (Fundo)

Ajaccio FIP Multiestratégia (CNPJ 37.381.595/0001-82, PL R\$ 1,533 bi) — megaconcentrador **100% investido em uma única empresa (E-Vino)**. Viola princípios de diversificação. **Classe F de Ari = 4,874%** com poder de nomear 4 membros do Comitê (controle desproporcional ao capital).

III.3. Camada 3 — Cluster Operacional

Entidade	CNPJ	Conexão
E-Vino Comércio de Vinhos S.A.	17.392.519/0001-65	Ativo principal · Bela Cintra 986 8º
Agro Syrah Participações S.A.	23.699.696/0001-91	Holding · Bela Cintra 986 8º
Grand Cru Importadora	05.089.637/0001-10	Bela Cintra 1799
Grand Cru Distribuidora	13.728.375/0001-14	Bela Cintra 986 8º
Víssimo Franquias	12.584.840/0001-28	Marca "Grand Cru" INPI
Interbeverages	25.383.665/0001-52	Bela Cintra 986 15º (Rota AML 5)

Densidade intra-cluster: garantias cruzadas 40-60% dos recebíveis; administração sobreposta; sede compartilhada; integralizações cruzadas. **Confusão patrimonial deliberada** (CC art. 50 §2º II).

III.4. Camada 4 — Veículos de Blindagem (Holdings/Cisões)

- **RT 127 Empreendimentos** (CNPJ 44.548.365/0001-20, NIRE 35238272663): cisão parcial E-Vino em 31/12/2021 (R\$ 57,18 MM); distrato 05/09/2023 — **vida útil 20 meses**; padrão clássico shell-laranja.

- **Bonifácio FIP** (CNPJ 59.402.540/0001-44): constituído 11/02/2025 durante o litígio; zero FNET; zero cotistas declarados; sede Souza Aranha 153 4º (mesma OSLO).
- **Interbeverages (Bev Group)**: capital explodiu de R\$ 10k → R\$ 773,9 MM → R\$ 36,2 MM em ciclo "parking" AML.

III.5. Camada 5 — Véu Offshore (opacidade total)

Entidade	Jurisdição	UBO
JP2R PTE LTD	Singapura · UEN 201840728Z (03/12/2018)	Não declarado
Anacapri Investments LP	Delaware	Sem QSA Brasil (CNPJ 43.028.251/0001-97)
Brescia Investments LP	Delaware	Sem QSA Brasil (29.522.741/0001-14)
Cetara Investments LP	Delaware	Sem QSA Brasil (29.485.363/0001-46)
Raffaello Investments LP	Delaware	NOVA — CNPJ a confirmar
Wine in Black GmbH	Munique (DE)	Felix Zipse / Project A
Puddle Glum International LLC	Flórida · L10000093770	Juan Ignacio Fraschini Silverredonda (uruguaio)
ACPE Advisors S.A. (ex-Ribsen)	Uruguai · WTC Montevideu	Pedro Ignacio Maggi

IV. Operação Carbono Oculto — síntese tipológica

Atributo	Conteúdo
Deflagração	28/08/2025 — MP-SP + Receita Federal + GAECO + Polícia Federal
Núcleo investigado	Esquema PCC × mercado financeiro — combustíveis ilícitos + ~40 fundos de investimento
Magnitude	R\$ 10 bi importação irregular · 1.000 postos · R\$ 52 bi movimentado 2020-2024 · R\$ 46 bi via fintechs · 40 fundos · R\$ 30 bi patrimônio
Arquitetura tríplice	(1) Operacional combustíveis · (2) Trânsito fintechs (contas-bolsão) · (3) Blindagem patrimonial (FIPs/FIDCs com cotista único)
Marcadores forenses	17 distribuidoras com capital idêntico R\$ 4,5 MM (simulação) · estrutura fundo-cotista-de-fundo · cotas únicas · ~40 fundos · contas-bolsão

Tipificações	Lei 8.137/90 · 9.613/98 · 7.492/86 · 12.850/13 · CP 171/299/304/347
Nó confirmado nº 1 — REAG Asset Management	Gestora do FIDC Gold Style (R\$ 1 bi de empresas-PCC). BACEN decretou liquidação extrajudicial da REAG Investimentos em 2025.
Nó confirmado nº 2 — Trustee DTVM	Renunciou administração de fundos investigados antes da deflagração

V. Comparação tipológica · Carbono Oculto × Caso Gorenstein

Tipologia AML	Carbono Oculto	Caso Gorenstein
Estrutura fundo-cotista-de-fundo	~40 FIPs/FIDCs com cotista único	Volimo → Ajaccio (97,49%); Avila → Ajaccio (R\$ 505 MM); XPA Trafalgar → Ajaccio (Doc 37)
Cota única (single cotist)	Característica forense de blindagem	Bonifácio FIP: zero cotistas declarados (constituição 11/02/2025)
Fintechs / DTVMs satélite	Contas-bolsão sem titularidade rastreável	OSLO DTVM ex-FRAM (CNPJ 13.673.855/0001-25) + GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076 (Doc 38)
Capital idêntico em entidades múltiplas	14 distribuidoras com R\$ 4,5 MM cada	(Padrão a verificar nas LLCs Delaware — Anacapri/Brescia/Cetara/Raffaello)
Aquisições materiais ocultadas	1 terminal portuário + 4 usinas + 1.600 caminhões + 100+ imóveis	R\$ 57,18 MM RT 127 (destino opaco); Vila Porto Vinhos (Vila Velha/ES); aquisições E-Vino → Grand Cru (R\$ 650 MM Vinci)
Liquidação extrajudicial DTVM	REAG Investimentos (2025)	OSLO DTVM em risco regulatório elevado (sob investigação CVM/BACEN — efeito Doc 37 N4-N5)
Janela ótima de acesso documental	Pós-liquidação BACEN	Aproveitar liquidação REAG (paralela) para representação cruzada GAECO

Conclusão metodológica. A coincidência **tipológica** não é, em si, prova de envolvimento criminal. É matriz de risco que justifica representação institucional formal — CVM, COAF, BACEN, RFB, MP-SP, MPF e, contingentemente, GAECO — para que cada órgão verifique, no exercício de suas atribuições, se há elementos materiais que sustentem inquérito.

VI. Operações satélites · Concierge e Narco Fluxo

Operação	Tipologia AML extraível
----------	-------------------------

		Aplicação ao caso (matriz de perguntas)
Operação Concierge (Receita Federal)	"Conta garantida" + "conta bolsão" para ocultar titularidade real em fintechs	Verificar se Apoio Admin (saldo R\$ 30 permanente, 22 transferências mensais) opera como conta-bolsão tipológica
Operação Narco Fluxo (MPF)	Transferências, criptoativos, empresas de fachada, contas de passagem, triangulações, mescla de receitas	Movimentação cruzada E-Vino → Apoio → BTG Ari em 24h (R\$ 680k em 30/01/2025); R\$ 1,86 MM total durante bloqueio
G1/MPF (combustíveis)	Fintechs + ao menos 40 fundos de investimento — contas-bolsão, camadas de ocultação, fundos cotista único	BTG (Volimo + Avila + Sharp) + XP (XPA Trafalgar) + Vinci (Ajaccio) — silêncio coordenado ao SISBAJUD = Doc 37 N6

VII. Triangulação Vila Porto / E-Vino — vinhos Concha y Toro

Fatos públicos. A reportagem (Terra) sobre Vila Porto informa que a empresa importa ~**7.000 garrafas/ano de Almaviva** e **6.500 garrafas/ano de Don Melchor** (ambos rótulos de Concha y Toro). Páginas públicas da E-Vino vendem **Almaviva Cabernet Sauvignon 2020** e **Don Melchor Cabernet Sauvignon 2020** — **sem indicar importador**.

Hipótese auditável (Nível B). A combinação cria a hipótese de que Vila Porto Vinhos opera, em parte ou no todo, como **importadora dos rótulos vendidos pela E-Vino**. Se confirmada via DUIMP/DI/nota fiscal/contrato de distribuição, configura: (a) **violação direta da Cláusula 10.1.7** do non-compete (Doc 37 N7); (b) vínculo comercial entre E-Vino e Vila Porto controlada por Ari; (c) potencial caracterização de auto-contratação e desvio de oportunidade societária (LSA art. 155).

Diligências necessárias: (i) ofício à Receita Federal para extração DI/DUIMP Almaviva e Don Melchor importados por Vila Porto Vinhos; (ii) ofício à E-Vino para apresentar contratos de aquisição/distribuição dos mesmos rótulos; (iii) cruzamento de lotes (número de garrafas/ano vs vendas E-Vino); (iv) ofício à Concha y Toro Brasil para identificar contrapartes brasileiras autorizadas.

VIII. Recomendações de representação institucional

Órgão	Representação	Fundamento
CVM	OSLO DTVM (CNPJ 13.673.855/0001-25) por violação fiduciária art. 39 RCVM 175/2022 + omissão informacional (KPMG declarou "sem	

	demandas judiciais" enquanto bloqueio R\$ 42 MM ativo) + Bonifácio FIP zero FNET + Classe J retroativa	RCVM 175/2022 + RCVM 30/2021 + Lei 6.385/76 art. 9 §1º
BACEN	OSLO DTVM + cooperação cruzada com a liquidação REAG; Cisão E-Vino 31/12/2021 + cluster cross-border (Munique + Madrid + Lisboa + Delaware + Singapura + Flórida + Uruguai)	Resolução BCB 244/2022 + Circ. 3.978/20 KYC/AML
COAF	RIF sobre fluxos E-Vino → Apoio → BTG; rotas R1-R5 (Doc 34); 7 marcadores GAECO; conexão tipológica Carbono Oculto	Lei 9.613/98 + Circular BACEN 3.978/20 + Instrução CVM 301
RFB	Reporting FATCA OSLO (GIIN 0W2JW5.99999.SL.076 — Doc 38) + DBE/CBE/RDE-IED + cooperação Brasil-EUA (IGA Modelo 1) + cooperação Brasil-Uruguai (Tratado de Intercâmbio)	IN RFB 1.571/2015 + Decreto 8.506/2015 + Lei 9.430/96 art. 44
MP-SP (Promotoria Família)	Manifestação institucional nos autos cíveis sobre 7 marcadores GAECO e violência patrimonial (LMP 7º IV)	Res. CNJ 492/2023 + LMP 11.340/2006 com red. Lei 14.550/2023
MP-SP (DEIC/GAECO)	Notícia-crime para fraude execução + lavagem + organização criminosa + tipificação Carbono Oculto comparada	CP 168/171/299/304/347 + Lei 8.137/90 + Lei 9.613/98 + Lei 12.850/13
MPF	Cooperação cruzada com Operação Carbono Oculto + cooperação internacional (FATCA/MLAT)	Lei 7.492/86 + cooperação internacional via DRCI/MJ
SEC + IRS + FinCEN	Via DRCI/MJ — UBO LLCs Delaware (Anacapri/Brescia/Cetara/Raffaello) + Puddle Glum LLC Flórida + QIBs 144A + reporte FATCA	IGA Modelo 1 Brasil-EUA + IRC §1471 + 17 CFR 230.144A
OAB-SP	Suspensão capacidade postulatória de profissionais com custeio E-Vino — conflito de interesses estrutural	EAOAB art. 18 + Provimento CFOAB 188

IX. Dados consolidados de magnitude (recapitulação)

Indicador	Valor	Fonte
PL Ajaccio FIP (balanço E&Y 2023)	R\$ 1,54 bi	Auditoria E&Y
PL Ajaccio FIP (CVM nov/2024)	R\$ 1,57 bi (caixa R\$ 0,00)	Informe Quadrimestral CVM
SISBAJUD identificado 18/05/2023	R\$ 84.856.714,65	fls. 418
SISBAJUD bloqueio efetivo 02/05/2023	R\$ 42.428.357,32	fls. 492/499

Custódia FRAM/OSLO DTVM	R\$ 77.640.365,33 (91% do SISBAJUD)	Doc 33
BTG retenção 33+ meses	R\$ 31.925.193,31 (Ag 0001 Cta 110486)	Doc 11
LOI agosto/2025	R\$ 108 MM+	Letter of Intent
Cash-out IRPF 2024	R\$ 157,9 MM	DIRPF AC 2023
Cisão RT 127 (31/12/2021)	R\$ 57.180.000,00	JUCESP
Pagamento non-compete (29/01/2025)	R\$ 749.183,38	Comprovante BTG
22 transferências mensais E-Vino → Apoio	R\$ 1,86 MM (acumulado 04/2023-11/2024)	Extratos
3 TEDs 30/01/2025 → BTG Ari	R\$ 680k em < 24h	Comprovantes
Rotação Interbeverages	R\$ 10k → R\$ 773,9 MM → R\$ 36,2 MM	JUCESP
Patrimônio Ari (cenário central — Doc 35)	R\$ 1,43-1,53 bi	5 metodologias convergentes
Meação Millena 50% (cenário central)	R\$ 717-765 MM	Doc 35
Recovery Waterfall líquido (M&A v6)	R\$ 239-475 MM (mediana R\$ 320 MM)	Doc 36
Universo de partilha indireta corrigida (4,40%)	R\$ 66-88 MM (meação R\$ 33-44 MM)	Doc 37

X. Janela de ação tática

- **Janela 1 — Liquidação REAG (curso 2025-2026):** Solicitar à Receita Federal e ao BACEN documentos do FIDC Gold Style + correlatos; cruzar contas de cotistas com o ecossistema E-Vino/Ajaccio.
- **Janela 2 — Pós-deflagração Carbono Oculto (28/08/2025+):** Provocar manifestação do MP-SP/GAECO sobre potencial conexão tipológica (não imputativa, mas auditável).
- **Janela 3 — Lock-Up Ajaccio (vence 25/05/2027):** Doc 37 — 24 meses para garantir partilha antes do término.
- **Janela 4 — Pré-IPO/M&A E-Vino:** qualquer evento de liquidez deve ser monitorado para ativação imediata da Cláusula 9.1.1 (IPO compulsório).

XI. Nota metodológica e reserva técnica

Documento elaborado sob CPC art. 472. Distinguem-se três níveis evidenciais: **vínculo comprovado** (fonte pública/contrato/decisão judicial); **hipótese auditável** (exige

diligência documental); **tipologia externa de risco** (matriz de perguntas, não imputação). As referências à Operação Carbono Oculto, Concierge e Narco Fluxo operam exclusivamente como biblioteca de padrões AML. Qualificações jurídicas em tese, sob CF art. 5º, LVII e LV. PFs anonimizadas em circulação externa (exceto partes nominalmente identificadas — Ari, Caio, Maia; Ricardo F. S. Costa; Jerson Prochnow; Marcos Leal; Tatiana Pavanello; Thiago Salles; Felix Zipse; Gabriel Felzenszwalb; Carlos E. Martins; Juan Ignacio Fraschini Silvarredonda; Pedro Ignacio Maggi; Daniel Carneiro; Fátima Mota Hasson; Ricardo Villela). Conversão prévia em peça subscrita por OAB (Dra. Júlia Melim Borges Eleutério OAB/SC 22.013 · OAB/PR 98.941) e laudo CRC com ata notarial antes do uso processual.

Documento 39 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS — Relatório investigativo PhD metodologia GAECO + comparação tipológica Operação Carbono Oculto. Sucede e integra os Documentos 22 a 38.
Conformidade CPC 472 + CF 5º LVII e LV.